

통 보

1. 제 목 : 지적불부합 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 되었을 때에는 지체없이 그 내용을 대장에 적고 부속도면을 정리하여야 한다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하“세칙”이라 한다) 제10조에 따르면 관리대장과 함께 재산의 내용에 따라 공부³²⁾를 갖추어 두어야 하며, 재산실태조사를 실시하여 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다.

32) 토지(임야)대장등본, 등기사항전부증명서, 토지이용계획확인서, 지적(임야)도등본, 개별 공시지가확인서 및 현장사진

따라서, 지적불부합 등 공부 불일치 사유 발생 시 해당 국유재산의 현황을 확인하여 국유재산의 증감·이동이 발생하지 않았는지 원인을 파악하여야 하고 그에 따른 관리대장 재작성 및 공부 정리 조치 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경남지역본부 소관 국유재산 중 지번폐쇄·변경 등의 사유로 지적불부합 상태인 관리대장의 현황을 점검한 결과

‘경상남도 함안군 대산면 *****’(제방, *m²) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 신규수탁 이전인 2006. 11. 8. 모 지번(****-**)에서 토지 분할³³⁾되어 2008. 1. 25. 토지대장 폐쇄(사유: 경지정리³⁴⁾) 및 2008. 3. 19. 등기가 폐쇄되었는데, 이번 감사지적을 통해 약 14년이 경과한 2025. 3. 24.자로 대장정리 조치를 실시하였으며

‘경상남도 창원시 진해구 태백동 *****’(대, **. *m²) 소재 국유재산의 경우 2012. 12. 14. 신규 수탁 이후 2023. 12. 18. ‘경상남도 창원시 진해구 여좌동 *****’(대, **. *m²)로 행정구역이 변경 되었었는데, 이를 인지하지 못하여 폐쇄된 기존 주소지로 2024. 8. 19. 대부계약(갱신)을 체결하여 행정상 오류가 발생될 우려가 있는 사실이 확인되는 등

[표 10] 및 [별지 6] “지적불부합 관리현황 명세”와 같이 대장정리 및 대장정보변경 또는 지적정보 불일치 사유 확인 등 조치가 필요한 재산 285필지가 확인되었다.

33) ***** (제방, *, ***m²) → ***** (제방, *, ***m²), ***** (제방, *m²)

34) 경작지를 체계적으로 정비하는 사업으로, 지적도상의 경계와 실제 이용 상태를 일치 시키는데 목적이 있음

[표 10] 지적불부합 관리 현황

(단위: 필지, m², 원)

구 분	필지 수	면적	대장금액
합 계	285	75,766	3,362,144,922
대장 정리	145	13,926	1,386,097,650
대장정보 변경	72	18,573	1,546,912,380
지적정보 생성 등	68	43,267	429,134,892

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지자체 및 등기소 등에 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 확인을 요청하는 한편, 공부정리 및 관리대장 재작성 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 지적불부합 285필지에 대해 관계기관 협조를 통해 지적불부합 사유를 파악한 후 지적도 생성 요청, 대장정리 및 관리대장 재작성 등 후속 조치를 하시기 바랍니다. (통보)